

1503135-45.2019.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas por fatos posteriores ao aqui apurado (autos n.º 1501866-49.2019.8.26.0536 ou 0005409-98.2021.8.26.0590 e 1504195-34.2019.8.26.0536 ou 00002107-33.2020.8.26.0158 - certidão de pp. 99/102), mas esses apontamentos não serão aqui considerados, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Afora isso, contava 20 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503135-45.2019.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.º:

1503135-45.2019.8.26.0562 - Controle n.º 591/19

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIEL MACHADO DUARTE DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos, etc.

ADRIEL MACHADO DUARTE DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado juntamente com Gabriel Marques da Silva, ambos como incurso nas sanções previstas no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, em data incerta, mas antes de 4 de dezembro de 2018, em local incerto, em Santos, o réu Adriel adquiriu e recebeu de Gabriel o Iphone 7 pertencente a Rodrigo Escarabichi Amaral, celular que era produto de crime e que ambos conheciam a origem ilícita do bem.

Diz a denúncia que, no dia 6 de janeiro de 2018, em Guarujá, indivíduo não identificado subtraiu o celular do ofendido (boletim de ocorrência de p. 55). Depois, em momento não apurado, Gabriel adquiriu e recebeu em proveito próprio esse bem, embora sabendo que se tratava de produto de crime.

Após, Gabriel vendeu esse celular para o acusado Adriel, que o adquiriu e recebeu para uso próprio, consciente da procedência ilícita.

Eles negociaram o bem sem qualquer nota fiscal ou documento idôneo. E simples pesquisa do número de IMEI revelaria a procedência criminosa do celular.

Diz, por fim, a petição inicial que, no dia 4 de dezembro de 2018, por volta das

15h50min, na Avenida Bartolomeu de Gusmão n.º 70, nesta cidade, o acusado Adriel foi abordado por policiais militares. Em revista pessoal, os policiais encontraram em poder dele o Iphone 7. Eles pesquisaram o número do IMEI e apuraram tratar-se de produto de crime. O celular vale R\$ 4.000,00 (p. 73) e foi restituído para o ofendido, conforme pp. 6/7 e 71 (pp. 82/84).

Recebida a denúncia (pp. 82/84), o corréu Gabriel aceitou o benefício da suspensão condicional do processo, suspendendo-se o feito em relação a ele nos termos do artigo 89 da Lei n.º 9.099/1995 (pp. 128/129).

O acusado Adriel foi pessoalmente citado (p. 131), oferecendo a Defesa a resposta de p. 135. Ausente causa de absolvição sumária, prosseguindo-se na persecução penal (pp. 142/143).

Na instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha. Prejudicado o interrogatório à vista da ausência do acusado, que não foi localizado pelo oficial de justiça, sendo declarado revel (pp. 184/185).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Ademais, pretendeu a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a concessão do regime inicial semiaberto, em razão dos péssimos antecedentes criminais do acusado (gravação audiovisual de p. 184/185).

A Defesa, por sua vez, em derradeiras alegações orais, requereu a absolvição por insuficiência probatória, pois o acusado forneceu os dados que possibilitaram a identificação do vendedor do aparelho. Ainda, argumentou que o valor desembolsado pelo réu para aquisição do bem não se mostra desarrazoado. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, uma vez que o réu, à época dos fatos, era primário e menor de 21 anos. Pleiteou, ainda, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual de p. 184/185).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de p. 33 e auto de avaliação de pp. 73/74.

A autoria do fato delituoso também é certa.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o acusado disse que, três meses antes daquela data, comprou o celular apreendido, pois trabalhava numa lanchonete e conseguiu dinheiro para pagar o aparelho. Informou que comprou o aparelho de Gabriel, que ofereceu o aparelho pois sabia que procurava um telefone. Gabriel alegou que o celular pertencia à esposa dele, mostrando-lhe os aplicativos do aparelho, que estavam com o nome da mulher. Não se recordava do nome da mulher de Gabriel e no celular havia várias fotografias do casal. Gabriel ofereceu o celular por R\$ 1.500,00. Fez a proposta de que pagaria em três vezes e Gabriel disse que só entregaria a nota fiscal após pagar todo o valor do aparelho, o que ainda não havia ocorrido. Esclareceu que Gabriel residia na Rua Jurubatuba, 8, porta 1, ap. 301, bairro Aparecida, nesta cidade (p. 34).

Na fase judicial, o acusado preferiu a revelia, declarando-se prejudicado o interrogatório.

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Rodrigo Escarabichi Amaral afirmou não conhecer o acusado. Disse que possuía casa na cidade do Guarujá e estava com sua família na praia. Seu aparelho celular foi furtado do interior de sua mochila, que estava embaixo do guarda-sol da família colocado na faixa arenosa. Ao perceber a subtração, ligou o localizador do aparelho e verificou que o celular estava próximo da região do condomínio Jardim Acapulco, ainda na cidade do Guarujá. Todavia, logo perdeu o sinal do aparelho. Contou que, após quase dois anos, recebeu a ligação da delegacia de Santos avisando que haviam localizado o seu aparelho celular. Tratava-se de modelo Iphone 7 e adquiriu o aparelho na Europa por cerca de 670 € (seiscentos e setenta euros), o que equivalia, na época, a aproximadamente R\$ 2.800,00 (dois mil e seiscentos reais).

Estimou que um aparelho novo deste modelo custe atualmente em torno de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Referiu que havia adquirido o aparelho celular uma semana antes do furto (gravação audiovisual de p. 184/185).

Nicolas Nascimento Ribas Pinto, policial militar, declarou que sua equipe realizava patrulhamento próximo à orla da praia, não se recordando ao certo se faziam o policiamento com bicicletas ou a pé. Disse que visualizaram alguns indivíduos em atitude suspeita e iniciaram a abordagem. Declarou que, de início, nada de ilícito foi apreendido. Porém, ao consultarem o número de IMEI do aparelho celular que o acusado portava, foram informados que se tratava de produto ilícito. Diante disso, conduziram o réu até a delegacia. Referiu que o acusado havia comentado que teria adquirido o aparelho celular de outra pessoa, por um valor muito abaixo do preço de mercado (gravação audiovisual de p. 184/185).

Vê-se, assim, que a prova se revela segura e uníssona, pois é indiscutível que a res furtiva estava em poder do acusado, sendo forçoso reconhecer que certamente tinha ciência da origem criminosa daquele aparelho celular, em especial se consideradas as circunstâncias aqui apuradas.

O réu alegou que nada sabia acerca da origem criminosa deste bem que comprou de seu conhecido Gabriel pelo valor de R\$ 1.500,00, divididos em três parcelas. Alegou, ainda, que Gabriel havia dito que só entregaria a nota fiscal do produto quando quitasse todo o valor do aparelho.

É certo, porém, que a versão apresentada pelo acusado não merece acolhida, pois impossível reconhecer que não soubesse o valor real de um aparelho como o bem em questão.

Ele certamente sabia que se tratava de aparelho celular de considerável valor, ainda que fosse usado, pois de marca e modelo que despertavam à época - e ainda despertam nos dias atuais - grande interesse dos consumidores nacionais de smartphones.

Note-se, ademais, que o aparelho foi vendido sem qualquer documentação ou embalagem própria, e o acusado sequer se preocupou em exigir que o vendedor lhe apresentasse a nota fiscal do bem, ainda que ela somente fosse entregue após o pagamento total da compra, como alegou.

Essas circunstâncias são suficientes para alertar qualquer pessoa a respeito da origem espúria da coisa.

E, por evidente, impossível entender que fosse o réu pessoa inexperiente, incapaz de discernir o certo do errado.

Assim, patente que há prova convincente que indica que o réu tinha efetivo conhecimento da origem criminosa do telefone celular que tinha em seu poder, sendo certo que era ciente de que se tratava de produto de crime.

Como se sabe, os delitos de receptação não costumam ser praticados na presença de testemunhas e, via de regra, a prova indiciária é a única que revela a conduta criminosa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Irresignação não acolhida. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Testemunhos coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção. Circunstâncias da investitura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Condenação mantida..." (TJSP; Apelação Criminal 1502349-62.2021.8.26.0228; Rel. Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2021).

"Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 0000122-55.2016.8.26.0615; Rel. Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 11/02/2021).

É bem verdade que, ao prestar declarações na delegacia, o acusado afirmou desconhecer a origem ilícita do bem encontrado em seu poder. Entretanto, e como se asseverou, essa circunstância não convence e, na realidade, indica que o acusado, procurando justificar seu proceder e eximir-se da responsabilidade penal, afirmou que não sabia que se tratava de celular furtado. E, a prova revela que a conduta do réu sequer resvala para o campo da culpa strictu sensu e nem se cogita de possível desclassificação para receptação culposa. Impossível dar crédito a essa alegação, pois tudo indica que o acusado agiu animado por dolo direto, recebendo bem que certamente tinha origem criminosa.

E, como já se decidiu:

"Apelação da defesa - Receptação - Provas suficientes à condenação - Réu preso em flagrante em poder de aparelho de telefone celular roubado - Admissão de que adquiriu o objeto por valor muito abaixo do praticado, sem nota fiscal ou garantia - Elementos que demonstram que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem - Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa - Condenação mantida..." (TJSP; Apelação Criminal 0006220-59.2017.8.26.0635; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2018).

"Apelação. Receptação. Pleito almejando a desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Dolo sobejamente demonstrado. Recorrente detido em posse de aparelho celular recém subtraído, desprovido de nota fiscal ou embalagem, supostamente adquirido por valor evidentemente desproporcional. Versão defensiva isolada. Condenação mantida..." (TJSP; Apelação Criminal 0002672-48.2014.8.26.0306; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2020).

Vê-se, assim, que não há como se declarar a pretendida absolvição, não se podendo considerar que seja frágil ou contraditória a prova oral.

Ao contrário, as provas são coerentes e firmes, indicando que o réu recebeu bem cuja origem ilícita conhecia.

Procede, portanto, o pedido inicial.

Passo à individualização da pena.

O acusado é primário, destacando-se que ostenta duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas por fatos posteriores ao aqui apurado (autos n.º 1501866-49.2019.8.26.0536 ou 0005409-98.2021.8.26.0590 e 1504195-34.2019.8.26.0536 ou 00002107-33.2020.8.26.0158 - certidão de pp. 99/102), mas esses apontamentos não serão aqui considerados, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Afora isso, contava 20 anos de idade ao tempo do fato.

Levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, sem evidenciar circunstância que revele dolo incompatível com o esperado para essa espécie de infração penal, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstâncias que a modifique.

Vale registrar que a pena-base foi tomada no mínimo legal e a menoridade, ainda que reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do patamar mínimo estabelecido pela lei penal.

Na forma do que prevê o artigo 44 do Código Penal, entendo que o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que, no caso sub judice, tal medida parece ser socialmente recomendável.

Desta forma, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços, na forma do que prevê o artigo 46 do Código Penal.

Assim sendo, fica o réu condenado ao cumprimento de 1 (um) ano de prestação de serviços à entidade, assistencial, hospitalar, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere, inserido em programas comunitários ou estatais, entidade esta que será indicada pelo Juízo da Execução.

Por ser primário, em caso de conversão da pena restritiva de direitos ora imposta, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial aberto.

À vista da situação econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar ADRIEL MACHADO

DUARTE DE PAULA, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano de prestação de serviços, à entidade, assistencial, hospitalar, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere, inserido em programas comunitários ou estatais, entidade esta que será indicada pelo Juízo da Execução, pena essa que, em caso de conversão, deverá ser cumprida em regime inicial aberto. e 10 (dez) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 180, caput, do Código Penal. Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 31 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA